Art. 7.° El Médico Administrador, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.° de la ley de 25 de Junio de 1870, prestará una fianza que será equivalente á la dozava parte de la cantidad consignada en el presupuesto general del Estado para el material del Instituto de Vacunación.

Art. 8.° El Ministro de la Gobernación, oyendo á la Real Academia de Medicina de esta Corte y al Real Consejo de Sanidad, formará el reglamento definitivo de orden y régimen del Instituto de Vacunación del Estado, teniendo en cuenta las disposiciones de este decreto, y la necesidad de ampliar los importantes servicios que ese establecimiento está llamado á prestar.

Dado en El Pardo á veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco.

ALFONSO

El Ministro de la Gobernación,
Raimundo Fernández Villaverde.

REALES ÓRDENES

Por Real orden circular de 12 de Junio último, publicada en la GACETA DE MADRID del 14 del propio mes, se dictaron reglas encaminadas á impedir la propagación del cólera morbo asiático, que ya entonces hacía estragos en algunas provincias y amenazaba invadir otras aun no contagiadas. De tales reglas V. S. debe recordar y hacer cumplir aquellas que tienen carácter de permanencia, y cuya utilidad respecto de la higiene pública no varía esencialmente á medida que mejora el estado sanitario de los pueblos, recomendando eficazmente su observancia, con particularidad en los puntos que más necesitados se encuentren de la vigilancia activa de las Autoridades en materias de higiene, ya sea por circunstancias locales transitorias, ya por condiciones topográficas ó climatológicas del país.

Mas aquellas otras medidas relativas al tráfico de ciertos géneros contumaces que contiene la antedicha circular del 12 de Junio, si estaban justificadas por una imperiosa necesidad del momento, siquiera constituyesen un perjuicio más ó menos sensible de orden comercial y fabril, deben sin duda desaparecer ó modificarse tan pronto como esto es posible sin desamparar el objeto para que fueron dictadas.

Varias han sido las instancias elevadas á este Ministerio en tal sentido, así por fabricantes de papel, como por Empresas de ferrocarriles y otros interesados en el libre tráfico de los trapos, sujetos durante toda la epidemia colérica á disposiciones que dificultaban su trasporte ó lo prohibían, según los puntos de que procediesen. No sería justo que continuara tal estado de cosas cuando felizmente han desaparecido las causas que lo motivaron, ni la fabricación de papel podría soportar por mucho tiempo tampoco, sin resentirse gravemente, la escasez ó la privación más ó menos completa de una de las primeras materias que la alimentan.

Atendiendo, pues, á estas consideraciones, y vistas las instancias á que se refiere el párrafo anterior, S. M. el REY (Q. D. G.), deseando dar á la industria y al comercio la mayor suma de facilidades compatible con la defensa, siempre preferente, de la salud pública, ha tenido á bien disponer lo que sigue:

1.° Desde esta fecha será permitido el tráfico de trapos en el interior del Reino ó islas adyacentes, con la condición indispensable de que han de ir embalados en lonas embreadas. Los que carezcan de este requisito serán detenidos por las Autoridades ó sus agentes, y destruídos por el fuego en el lugar designado por aquéllas, de acuerdo con la Junta de Sanidad respectiva.

2.° Con el indicado embalaje de lonas embreadas se permite también la importación de trapos del extranjero, excepto los que procedan de puntos sucios ó sospechosos, ó de aquellos que hayan sufrido este año el cólera morbo asiático.

3.° El trasporte de los trapos, así del extranjero como en el interior del Reino, se hará sin depositarlos nunca dentro de las poblaciones del tránsito.

4.° Los puntos invadidos del cólera morbo asiático quedarán sometidos desde el momento que en ellos se presente la epidemia á la prohibición de exportar trapos, establecida en la circular de 12 de Junio del corriente año.

De Real orden lo digo á V. S. para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Noviembre de 1885.

VILLAVERDE

Sr. Gobernador de la provincia de.....

Excmo. Sr.: Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Consejo de Estado el expediente promovido por Pascual Miegimolle en solicitud de que se le devuelva el importe de su redención como soldado del Ejército activo en el reemplazo de 1884 por el cupo de la Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos, la expresada Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: Esta Sección ha examinado el adjunto expediente promovido por Pascual Miegimolle en solicitud de que le sea devuelta la cantidad de 1.500 pesetas, importe de la redención del servicio militar activo de su hijo Manuel Miegimolle Pereda, soldado del reemplazo de 1884 por el cupo de Merindad de Castilla la Vieja.

De sus antecedentes resulta que el referido Manuel no se presentó á su ingreso en caja el día 28 de Febrero del citado año, que fué el señalado á su distrito, por lo que se acordó dirigir oficio al Capitán general de la isla de Cuba, donde se encontraba, para que ingresara en el Ejército de la misma, y como en 31 de Marzo del mismo año no se tuviese noticia de su ingreso, se ordenó al Ayuntamiento que procediera á instruir contra el Manuel expediente de prófugo. Seguido éste por la Corporación municipal, se hicieron efectivas por la vía de apremio 1.500 pesetas, importe de la redención, con arreglo al art. 150 de la ley de Reclutamiento vigente, las que fueron entregadas por el Alcalde en la sucursal de la Caja de Depósitos de la provincia de Burgos, y presentada la carta de pago, se acordó en 30 de Agosto dar de baja al suplente Eusebio Bravo González, quinto núm. 19 del mismo cupo y reemplazo.

Posteriormente se recibió por conducto del Ministerio de Ultramar certificado en que se acreditaba que el mozo Manuel se hallaba sirviendo como voluntario en la isla de Cuba desde el mes de Abril de 1884, y en su consecuencia en 18 de Febrero del año actual se acordó que cubriera plaza como soldado de activo.

Vista la ley de Reemplazos de 1878:

Vista la Real orden de 19 de Junio de 1884:

Considerando que según resulta de expediente, Manuel Miegimolle se halla sirviendo en el Ejército por su suerte, y por tanto debe reputársele exento de toda responsabilidad:

Considerando que sería injusto retener el precio de la redención del servicio militar cuando éste se presta, ya sea personalmente ó por medio de sustituto;

La Sección opina que procede devolver al recurrente las 1.500 pesetas con que redimió la suerte del servicio militar de su hijo Manuel Miegimolle Pereda.»

Y habiendo tenido á bien el REY (Q. D. G.) resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Noviembre de 1885.

RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE

Sr. Ministro de la Guerra.

Examinado el expediente relativo al cambio de capitalidad del pueblo de Villaescusa la Solana en esa provincia al de Villaescusa la Sombría:

Resultando que de 117 vecinos que cuenta el término municipal, 74 han manifestado su opinión favorable al cambio, y acordaron en aquel sentido el Ayuntamiento y Diputación provincial:

Considerando que las Reales órdenes de 8 de Octubre de 1879 y 13 de Julio de 1880, dictadas de acuerdo con dictámenes del Consejo de Estado, preceptúan que son ejecutivos los acuerdos de las Diputaciones provinciales referentes á cambios de capitalidad de los Municipios, cuando se dictan de conformidad con el de la mayoría del Ayuntamiento del término y con el de la mayoría de vecinos, cuyos requisitos concurren en el presente caso;

S. M. el REY (Q. D. G.) se ha servido declarar firme el acuerdo de esa Diputación provincial, por el que se trasladó á Villaescusa la Sombría la capitalidad del Municipio de Villaescusa la Solana.

De Real orden, y con devolución del expediente, lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Noviembre de 1885.

VILLAVERDE

Sr. Gobernador de la provincia de Burgos.

Ilmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. del expediente instruído con motivo de la existencia de cuatro lagunas en las inmediaciones de Almansa, provincia de Albacete:

Resultando que por orden del Gobernador de la provincia se hicieron los estudios para la desecación de las lagunas, cuyas obras se presupusieron en 20 ó 25.000 pesetas, gasto que, según expresa el Ayuntamiento de la localidad, ni el Municipio ni el vecindario pueden sufragar:

Resultando comprobado por los informes del Ayuntamiento de Almansa, de las Juntas local y provincial de Sanidad y del Gobernador de la provincia que existen en efecto cuatro lagunas en las inmediaciones de dicho pueblo, y que constituyen un foco constante de enfermedades epidémicas;

Y considerando que el Municipio de Almansa tiene la obligación ineludible de atender á estas obras de saneamiento, como se desprende de lo prevenido en el artículo 151 de la ley Municipal, en el cap. 7.° de la ley de 13 de Junio de 1879, y como lo acredita además el hecho de que ya á principios de este siglo el Ayuntamiento desecó las expresadas lagunas;

El REY (Q. D. G.), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de 13 de Junio de 1879, ha tenido por conveniente resolver que se declaren insalubres las cuatro lagunas que existen en las inmediaciones de Almansa, y que al Municipio del referido pueblo se conceda un plazo de 30 días para que por conducto del Gobernador de la provincia manifieste á la Dirección del digno cargo de V. I. si está ó no dispuesto á hacer las obras de desecación y saneamiento de las lagunas, utilizando las atribuciones que le concede el art. 151 de la ley Municipal vigente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de Noviembre de 1885.

VILLAVERDE

Sr. Director general de Beneficencia y Sanidad.

MINISTERIO DE HACIENDA

REALES ORDENES

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto ante este Ministerio por D. R. Martínez y Rodrigo, del comercio de Irún, contra el fallo de la Junta arbitral, recaído en el expediente núm. 32/85 de aquella Aduana, que confirmó el aforo con derechos de nación no convenida y la multa impuesta á unos tejidos de algodón llano presentados al despacho con declaración núm. 1.389/85:

Visto el certificado de origen de la mercancía presentado al tiempo del reconocimiento:

Resultando que dicho documento, expedido por la Autoridad local de Roanne (Francia) con todos los requisitos de instrucción, fué rechazado por la Aduana, porque el peso bruto del bulto en él consignado excede en más de 20 por 100 del que ha resultado en el acto del despacho:

Considerando que, con arreglo á lo dispuesto por Real orden de 7 de Febrero de 1884, serán nulos y sin ningún valor legal los certificados de origen cuando aparezcan diferencias entre el peso bruto de los bultos expresado en dichos documentos y el consignado en las *declaraciones*, si exceden en más ó en menos de 20 por 100 de lo expresado en el certificado; guardando silencio dicha superior disposición respecto á las diferencias que, como la de que se trata, aparezcan entre el certificado de origen y el resultado del despacho, para las cuales no existe sanción penal:

Considerando que el caso 4.° del art. 249 de las vigentes Ordenanzas de Aduanas establece que el consignatario incurre en falta por las diferencias de menos en cantidad ó en calidad que aparezcan entre la declaración y el resultado del reconocimiento, y que pagará en concepto de multa los derechos de Arancel de las mercancías que falten:

Considerando que siendo el propósito del certificado justificar que las mercancías contenidas en un bulto son de nación convenida, lógico y natural es que los datos que acrediten la identidad del origen se tomen del documento (certificado que acredita la expedición), y de la expedición misma (ó sea el bulto y mercancía á que se refiere aquél), y no entre dos documentos que pueden estar á voluntad del consignatario, conformes en sus términos, pudiendo además darse el caso anómalo de que estando conforme el peso consignado en el *certificado* con el que *arroje el bulto*, se declare invalidado el certificado de origen al no estar conforme con la *declaración* por apreciarse la diferencia entre los dos documentos y no entre el certificado y el resultado del despacho;

Y considerando que la base de todo adeudo es indudablemente el resultado del despacho, y que por tanto, las diferencias que deben tenerse en cuenta son las que existan entre este resultado y los certificados de origen presentados por los consignatarios, siendo, en vista de lo expuesto y para establecer la debida congruencia entre la parte expositiva de la referida Real orden de 7 de Febrero de 1884 y su parte dispositiva, de urgente é imperiosa necesidad reformar ésta en el sentido que de las anteriores consideraciones se desprende;

S. M. el REY (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por esa Dirección general y con lo informado por la Junta de Aranceles y Valoraciones, ha tenido á bien disponer:

1.° Que se revoque el acuerdo de la Junta arbitral de Irún, rectificándose el aforo del género de que trata este expediente, por la segunda columna del Arancel, con imposición de la multa que proceda por la diferencia de peso.

Y 2.° Que se modifique la parte dispositiva de la Real orden de 7 de Febrero de 1884, quedando redactada en los términos siguientes: «Cuando aparezcan diferencias entre